

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5169/2531

อัยการ กรมอัยการ  
นาย สุพจน์หรืออึ้ง มธุรสสุคนธ์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86

ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะสั่งดสืบพยานโจทก์ซึ่งไม่มาศาล ศาลชั้นต้นได้ให้โอกาสแก่โจทก์ถึง 5 ครั้ง เพื่อให้ดำเนินการให้ได้บุคคลทั้งสามมาสืบ ซึ่งในแต่ละครั้ง ศาลชั้นต้นได้กำชับโจทก์ให้รีบเร่งดำเนินการเพื่อให้บุคคลทั้งสามมาศาลในวันนัด แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันนัด โจทก์นำบุคคลทั้งสามมาศาลไม่ได้เลย ทั้งไม่สามารถแสดงเหตุผลถึงการที่บุคคลดังกล่าวไม่มาศาลโดยแถลงเพียงว่ายังไม่ได้รับทราบผลของการส่งหมายไปยังส่งหมายให้ไม่ได้บ้างหรือบางคนย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่โจทก์ก็มีได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวมาสืบ ทั้งมิได้แถลงให้ศาลทราบว่าโจทก์ยังสามารถติดตามบุคคลดังกล่าวมาสืบได้หรือไม่ เมื่อใดจึงไม่มีเหตุผลที่ศาลชั้นต้นจะเลื่อนคดีให้แก่โจทก์ และศาลชั้นต้นสั่งดสืบบุคคลทั้งสามชอบด้วยเหตุผลแล้ว

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 288 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ผิดมาตรา 288 ลดโทษหนึ่งในสามจำคุก 12 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผิดมาตรา 83, 391 ลดโทษคนละหนึ่งในสาม จำ

คุกคนละ 20 วันโจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ที่ 3

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นสั่งดลสืบนายไชยยศสิริกิตติเจิมจิตร นายเดชา ปัญงามพัฒนา และนายสมทิน สุริยงซึ่งโจทก์อ้างเป็นพยานนั้น เป็นการ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าก่อนที่ศาลชั้นต้นจะสั่งดลสืบบุคคลทั้ง สามซึ่งไม่มาศาลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้ง สุดท้ายนั้น ศาลชั้นต้นได้ให้โอกาสแก่โจทก์เพื่อให้ดำเนินการให้ได้บุคคลทั้งสามมาสืบ แล้วหลายครั้ง คือครั้งแรกวันนัดสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2527 ครั้งที่ สองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 ครั้งที่สามเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527ครั้งที่สี่เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2527 และครั้งที่ห้าเมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2527 ซึ่งในแต่ละครั้งศาล ชั้นต้นได้กำชับโจทก์ให้รีบเร่งดำเนินการเพื่อให้บุคคลทั้งสามมาศาลในวันนัด แต่ ปรากฏว่าเมื่อถึงวันนัด โจทก์นำบุคคลทั้งสามมาศาลไม่ได้เลย เว้นแต่นายไชยยศซึ่ง เคยมาศาลในนัดที่สามเพียงครั้งเดียว ทั้งโจทก์ก็ไม่สามารถแสดงผลต่อการสั่ง การที่บุคคลดังกล่าวไม่มาศาลโดยแถลงเพียงว่ายังไม่ได้รับทราบผลของการส่งหมาย บ้างยังส่งหมายให้ไม่ได้บ้างหรือบางคนย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่มิได้ดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวมาสืบ ทั้งมิได้แถลงให้ศาลทราบว่าโจทก์ยังสามารถ ติดตามบุคคลดังกล่าวมาสืบได้หรือไม่ เมื่อใดจะนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ศาลชั้นต้นจะ เลื่อนคดีให้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์ติดตามตัวบุคคลดังกล่าวมาสืบโดยไม่ทราบแน่นอน ว่าจะได้ตัวมาสืบหรือไม่ที่ศาลชั้นต้นสั่งดลสืบบุคคลทั้งสามจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลชั้นต้น"

และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามฟ้องส่วนจำเลยที่ 2, ที่ 3 เพียงเข้าไปห้ามปรามคู่กรณีไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้ตาย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 12 ปี ของกลางริบนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |